

OODC, Mais-Valerá e Mais-Valia — Instrumentos de Potencial Construtivo no Rio de Janeiro

Versão: 1.1
Status: ratificada por Claudemberg em 15/09/2026 e instalada em `.claude/skills/legal-oodc-mais-valera-mais-valia/SKILL.md`. A v1.1 foi corrigida por Kelsen em 01/10/2026 (ordem de Claudemberg após o Ensaio Sombra 003, etapa 1). Este arquivo é espelho da instalada.
Data: 15/09/2026 (v1.0) · 01/10/2026 (v1.1)
Tipo: Inteligência (Trilha A)
Para: Kelsen/Hely (Legal) — cross: Lúcio/Oscar (Arquitetura), Villaça (Viabilidade)
Gestor: Kelsen (Legal)
Coerência: esta Skill e o POP-LEGAL-02 (bloco R e R.8) dizem a mesma coisa. Se um mudar, o outro muda na mesma rodada.

Changelog v1.1 (Kelsen, 01/10/2026): - A janela não está vencida. O Art. 40 da LC 281/2025, na redação da LC 301/2026 (Art. 58), vai até **01/12/2026**, com 30% de desconto **só à vista**. A v1.0 dizia "ambos os prazos expirados", e isso contradizia o primário. - Há duas fórmulas, de dois regimes diferentes. A v1.0 misturava as duas. - OODC pura (CAB->CAM): LC 270 **Art. 111**, Fórmula 1 do **Anexo XXV**. - Contrapartida da LC 281 (acréscimos não previstos na legislação ordinária): LC 281, **Art. 18 §1º**. - A "isenção de 5 anos" existe. Está no **LC 270, Art. 110**, e não no Art. 106. Tem exceções: §3º, §8º e a transição do §1º. - Saem as atribuições à LC 274/2024. Os artigos dela que tratavam disso foram revogados pela LC 281, Art. 42, II. - Backup do antes: `01_CE0/Decisoões_Autonomas/_backups/2026-10-01/kelsen_ANTES_legal_oodc-mais-valera-mais-valia-poten`

O que é

São dois regimes de contrapartida financeira ao Município do Rio. **Não confundir os dois:** base legal, fórmula, prazo e desconto são diferentes.

	OODC (LC 270/2024)	Contrapartida da LC 281/2025 ("Mais Valerá / Mais Valia")
	O que construir acima do CAB até o CAM (Art. 106) compra	Acréscimos não previstos na legislação ordinária , tanto em obra nova quanto em legalização (Arts. 9º, 12, 16, 18 e 40)
	Art. 111: "Fórmula 1 do Anexo XXV". O texto Fórmula do Anexo ainda não foi extraído (TRAVA C do POP-LEGAL-02)	Art. 18 §1º , no texto verbatim do POP-LEGAL-02 R.3. Unifamiliar: $C = (0,8 \text{ Ac} + 0,4 \text{ Ad} + 0,4 \text{ Acpp}) \times VR/m^2 \times P \times TR$

Isenção / vigência da LC 270, com exceções (ver abaixo) desconto	Art. 110: isenção nos 5 primeiros anos de vigência da LC 270, com exceções (ver abaixo) desconto	Art. 40 (redação LC 301, Art. 58): 30% à vista até 01/12/2026. Art. 19, II: 60x com 30%, só AP3, AP5, RA XVI, RA XXXIV e Rio das Pedras (não alcança AP4)
Parcelamento	Art. 110 §5º: até 36 cotas, IPCA-E	Art. 19, I: até 60 cotas, IPCA-E, sem desconto, qualquer AP
Licença habite-se, com o valor	Art. 110 §6º: a licença sai com a 1ª cota paga; o habite-se, com o valor integral	Art. 20: a licença só sai com a contrapartida quitada por inteiro

"Mais Valerá" e "Mais Valia" são os nomes de programa que a Prefeitura usa. **A lei a citar é a LC 281/2025**, nunca o apelido.

1. OODC — LC 270/2024 (lido no primário, [LC270_2024_PlanosDiretorLU0S.pdf](#), pp. 40-41, por Kelsen em 01/10/2026)

- **Art. 106:** permite construir acima do CAB até o CAM, mediante outorga onerosa (Estatuto da Cidade, Arts. 28-31).
- **Art. 107:** o CAM vem por Macrozona/AP (Anexo XV). O CAM usado no licenciamento está no Título V, Cap. III, Seção I e no **Anexo XXI**.
- **Art. 108:** em edificação preexistente, só incide sobre a área que ultrapassar a preexistente.
- **Art. 110 (a "isenção de 5 anos"):**
 - caput: empreendimento licenciado nos **5 primeiros anos de vigência** da LC 270 "não será autuado com a cobrança de Contrapartida Financeira";
 - §1º: depois disso há transição, com diminuição de 20%, 40%, 60% e 80% da diferença CAM-CAB do 6º ao 9º ano;
 - §3º: AP1 e AP3 ficam isentas durante toda a vigência;
 - §4º: OUC Porto Maravilha e LC 229/2021 (Reviver Centro) seguem as leis próprias;
 - **§8º: o caput não vale para áreas onde já havia cobrança de contrapartida de instrumentos onerosos na data de publicação da LC 270.**
 - **Art. 111:** a fórmula é a Fórmula 1 do Anexo XXV. **§3º:** se a ATE for menor que S x CAB, não incide outorga. **§5º:** os decretos olímpicos 24.241, 30.650, 32.886, 36.795 e 47.880, que modificaram o Dec. 3.046/81, **prevalecem** sobre a LC 270.

O que ainda não está fechado (Gate do Maurício antes de falar com cliente): - se o lote está numa área do **§8º**, em que já havia cobrança onerosa antes. Na Barra/Recreio isso **não foi verificado**; - a data exata de início de vigência da LC 270, que conta os 5 anos. Conferir na Busca Fácil; - o texto literal da Fórmula 1 do Anexo XXV; - na ZPP (ex-ZE-5), o Hely leu no Ensaio 003 que o CAM é o IAA da subzona (Art. 345 §5º). Se CAB = CAM, não há OODC possível. Leitura do Hely, não conferida por Kelsen.

2. Contrapartida da LC 281/2025 (primário)

[LC281_2025_CondicoesEspeciais_CONSOLIDADO.pdf](#) e [LC301_2026_...pdf](#), **Art. 58)**

- **Art. 40, na redação da LC 301/2026, Art. 58:** "prazo de até 1º de dezembro de 2026 para requerimento de licenciamento de projetos a serem licenciados ou requerimentos de legalização, mediante aplicação de contrapartida por acréscimos não previstos na legislação ordinária com desconto de trinta por cento para pagamento à vista". **Janela ABERTA.** O PDF consolidado da LC 281 da base está um degrau atrás neste artigo; o texto vigente é o da LC 301.
- **Art. 19, III e IV:** 50% à vista até 01/12/2025 e 30% à vista de 01/12/2025 a 02/03/2026. **Os dois venceram.** Não confundir com o Art. 40.
- **Alcança unifamiliar:** Art. 18, II e §1º, II, "a" (POP-LEGAL-02, R.7.1).
- **Prazo de legalização em aberto:** o Art. 16 §5º (30/06/2026, não alterado) colide com o Art. 40 (01/12/2026). **Não prometer prazo de legalização** antes do Gate do Maurício.
- **Condições gerais (Art. 22, III):** não ocupar recuo, área não edificável nem faixa de proteção de mares, rios e lagoas.

Brecha válida (mentalidade v3.0)

1. **Verificar CAB e CAM antes de definir o programa.** Se CAM = CAB (caso típico da ZPP), a OODC não existe para aquele lote, e o caminho para área extra, se houver, é a LC 281.
2. **Art. 110 é argumento de viabilidade:** dentro dos 5 anos, e fora do §8º, a outorga até o CAM não é cobrada. Confirmar o §8º antes de usar com cliente.
3. **A LC 281 tem prazo: 01/12/2026, 30% só à vista.** Em AP4 não há parcelado com desconto. Isso entra no fluxo de caixa do cliente; não basta mencionar o percentual.
4. **A pergunta "quanto custa" vem depois de "qual regime incide".** Escolher o instrumento é julgamento (TRAVA A do POP-LEGAL-02) e passa pelo Kelsen.

Impacto no fluxo STTK

Para Kelsen/Hely (Projeto Legal)

- **Levantamento:** CAB e CAM da subzona pelo RIU/Anexo XXI. Comparar o programa do cliente com o teto computável, **lado a lado**.
- **Estudo Preliminar:** se o programa passa do CAB, dizer qual regime incide (LC 270 ou LC 281), com artigo, antes de o Oscar fechar o partido.
- **Cálculo:** LC 281 -> Art. 18 §1º. OODC pura -> Fórmula 1 do Anexo XXV, ainda não extraída; até lá, consultar a SMU e não estimar.
- **Vigência:** checar na Busca Fácil no dia do uso, porque a LC 281 já foi alterada duas vezes (LC 291 e LC 301).

Para Lúcio/Oscar (Arquitetura)

- Área via OODC ou via LC 281 só entra no partido depois de o Kelsen confirmar o regime e o artigo.
- TO, gabarito e afastamentos **não** mudam com a OODC. A LC 281 tem regras próprias de acréscimo (Arts. 9º e 12), que não valem como regra geral.

O que NÃO muda

- LICIN 2.0 (Dec. 55.622/2025) continua sendo o processo integrado.
- A contrapartida não dispensa ART/RRT, DULI nem qualquer outro requisito do licenciamento.
- Convenção ou regramento de condomínio mais restritivo continua valendo. A lei não afasta a regra privada.

Limitações desta Skill

1. O texto literal da Fórmula 1 do Anexo XXV da LC 270 ainda não foi extraído.
2. O alcance do Art. 110 §8º na Barra/Recreio não foi verificado.
3. O Art. 16 §5º colide com o Art. 40 da LC 281 (pendência [kelsen-lc281-art16-vs-art40-prazo-legalizacao](#)).
4. CAB e CAM não estão listados aqui. Vêm do RIU/Anexo XXI, lote a lote.

Fontes

- **LC 270/2024**, Arts. 106-111: [Fontes_Legislacao/LC270_2024_PlanoDiretorLU0S.pdf](#), pp. 40-41 (lido por Kelsen em 01/10/2026)
- **LC 281/2025**, Arts. 18-20, 22 e 42 II: [Fontes_Legislacao/LC281_2025_CondicoesEspeciais_CONSOLIDADO.pdf](#), pp. 5-8 (Kelsen, 28/07 e 01/10/2026)
- **LC 301/2026**, Art. 58 (nova redação do Art. 40 da LC 281): [Fontes_Legislacao/LC301_2026_AEIUPracaOnze_AlteraLC270e281.pdf](#) (Kelsen, 28/07/2026)
- [POP-LEGAL-02](#) (bloco R, R.7.1 e R.8), texto operativo com a transcrição verbatim
- Lei Federal 10.257/2001, Arts. 28-31